

ØKT 3 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Holder oppsigelsen av Jonas?

En entreprenørkunde er konkurs. Ronny: «Bare si det i bilen.»



MARS 2027 · NORDLYS ELEKTRO AS

En entreprenørkunde er konkurs, og arbeidet i prosjekt forsvinner. Kari må si opp én montør. Én formfeil, og oppsigelsen kan bli ugyldig.



SAKEN · MARS 2027 · NORDLYS ELEKTRO AS

En entreprenørkunde er konkurs. Én montør må gå

RONNY, FORMANN

«Bare si det i bilen. Det har jeg gjort før.»

KARI, DAGLIG LEDER

«Jeg har sett på service og solcelle. Det finnes ikke annet arbeid.»

JONAS, MONTØR SIDEN 2020

«Hva har jeg gjort galt?»

SPØRSMÅLET **Hva må Kari gjøre, og når er siste dag?**

Ronny: «Bare si det i bilen.» Hva må til for at oppsigelsen av Jonas holder?

DET VET VI

En entreprenørkunde er konkurs, og arbeidet i prosjekt forsvinner. Kari har sett på service og solcelle uten å finne annet arbeid til Jonas.

A Grunnen

Konkursen hos kunden er en god grunn, og Kari har sett etter annet arbeid. Er grunnen saklig, holder oppsigelsen.

B Formen

Oppsigelsen må være skriftlig og levert riktig. Grunnen er Karis sak; det er formen Jonas kan angripe.

C Alt, i rekkefølge

Saklig grunn, så drøfting med Jonas og den tillitsvalgte før beslutningen, og så skriftlig oppsigelse levert riktig.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 23

Fire spørsmål før Kari skriver brevet

1

Rekkefølgen

Hva gjør Kari først?

2

Grunnen

Virksomhetens eller Jonas' forhold?

3

Fristen

Når er siste dag?

4

Avskjed

Når kan noen gå samme dag?

Underveis jobber dere med oppgave 1C. Alle paragrafene og fristene står på arket for økta.

På jobb heter det ofte noe annet

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	=	**Nedbemanning, driftsinnskrenkning**
Drøftingsmøte	=	**«Møte med tillitsvalgt», før noe er bestemt**
Oppsigelsesfrist	=	**«Siste dag», regnet fra den første i måneden etter**

Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord til venstre.

Saklig grunn først. Så drøfting. Så skriftlig

Saklig grunn

§ 15-7: annet arbeid vurdert, før drøftingen

→

Drøft

§ 15-1: med den ansatte og tillitsvalgt, før beslutningen

→

Skriftlig

§ 15-4: personlig eller rekommandert

→

Stå i stillingen

§ 15-11: mens saken går

→

Usaklig?

§ 15-12: ugyldig, erstatning

De tre første er Karis jobb. De to siste er det som skjer hvis hun ikke gjør jobben.

REGELEN **Saklig grunn (§ 15-7) → drøft før beslutningen (§ 15-1) → skriftlig (§ 15-4). Usaklig: ugyldig (§ 15-12).**

Første linje: grunnen er saklig

Grunnen	**Konkurs**	Virksomhetens forhold. Annet arbeid i service og solcelle vurdert.	BRA
Drøfting	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Formen	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Fristen	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Siste dag	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Ronny sa opp en montør i bilen. Hva krever loven av formen?**

«Du er ferdig» i bilen holder ikke

RONNY I BILEN

~~Muntlig~~

Krangel først, ingen drøfting. Ingenting om rettigheter eller frister.

§ 15-4 KREVER

Skriftlig

Levert personlig eller rekommandert, med retten til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, og fristene.

REGELEN **Formfeil: oppsigelsen kan kjennes ugyldig hvis arbeidstakeren går til sak innen fire måneder (§ 15-5).**

Slik leser du et oppsigelsesbrev

HVA ER DET?

Arbeidsmiljøloven § 15-4 sier hva den skriftlige oppsigelsen minst skal inneholde, og hvordan den skal leveres.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Mangler noe, kan Jonas gå til sak innen fire måneder og få oppsigelsen kjent ugyldig (§ 15-5), uansett hvor god grunnen er.

SLIK REGNER DU

1. **Er brevet skriftlig, og levert riktig?**
2. **Står rettighetene og fristene der?**
3. **Kom drøftingen før beslutningen?**



OPPSIGELSE, NORDLYS ELEKTRO AS (UTDRAG)

Til: Jonas, montør siden august 2020

Levert personlig	**20. mars**
Rett til forhandling og søksmål	
Rett til å stå i stillingen	
Frister for forhandling og søksmål	
Oppsigelsesfrist	2 måneder

Utdraget er laget til saken etter § 15-4

Skriftlig, aldri i bilen

Jonas har ikke gjort noe galt. Kunden er konkurs

Virksomhetens forhold

Nedbemanning: bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, annet passende arbeid vurdert, avveining mot ulempene.

Jonas: kunden er konkurs.

Arbeidstakerens forhold

Pliktbrudd og oppførsel: advarsel er sentralt, forholdet dokumenteres, avveining.

Ikke Jonas: han trenger ingen advarsel.

REGELEN **Virksomheten: økonomi, utvelgelse, annet arbeid, avveining. Arbeidstakeren: pliktbrudd, ofte advarsel først (§ 15-7).**

Oppsigelsen gis 20. mars. Når er Jonas' siste arbeidsdag?

DET VET VI

Jonas er ansatt siden august 2020, altså over seks år. Hvor lang oppsigelsesfristen er, avhenger av hvor lenge han har vært ansatt (§ 15-3).

A 20. april

Én måned fra datoen på brevet. Det er den vanlige fristen, og den løper fra dagen oppsigelsen gis.

B 20. mai

Over fem år gir to måneders frist. To måneder fra 20. mars er 20. mai, regnet fra dagen brevet leveres.

C 31. mai

Over fem år gir to måneder, men fristen starter 1. april, den første dagen i måneden etter oppsigelsen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 13

Oppsigelsen gis 20. mars. Når er Jonas' siste arbeidsdag?

A 20. april

HOLDER IKKE

Én måned gjelder for den som er ansatt under 5 år. Jonas har 6 hele år, og da er fristen to måneder.

B 20. mai

HOLDER IKKE

To måneder er riktig, men fristen løper ikke fra datoen på brevet. Den starter den første dagen i måneden etter.

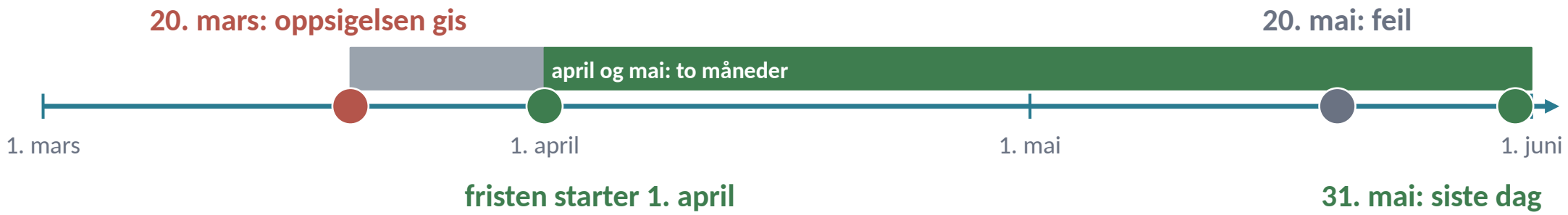
C 31. mai

RIKTIG

6 hele år gir 2 måneder (§ 15-3). Fristen starter 1. april. April og mai: siste dag er 31. mai.

REGELEN **Fristen løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt. Resten av måneden kommer i tillegg.**

Siste dag er 31. mai, ikke 20. mai



Resten av mars kommer i tillegg. Feilen er å telle to måneder fra datoen på brevet.

REGELEN **Fristen løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt (§ 15-3 fjerde ledd).**

Slik finner du Jonas' siste dag

HVA ER DET?

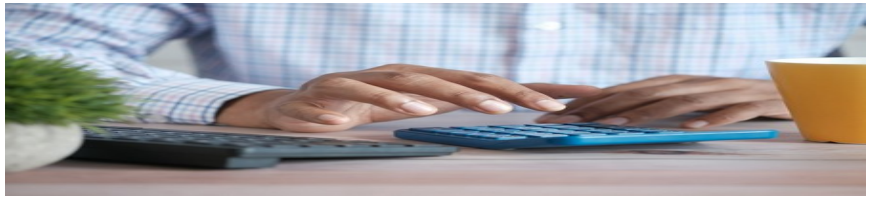
Hvor lang oppsigelsesfrist Jonas har, og hvilken dag den går ut.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Teller Kari fra datoen på brevet, får hun 20. mai. Det er feil: fristen løper fra den første dagen i måneden etter.

SLIK REGNER DU

1. **Ansatt: august 2020 til mars 2027 = 6 hele år**
2. **Frist: 5 år eller mer, under 10 = 2 måneder**
3. **Fra 1. april: april + mai = siste dag 31. mai**



ARBEIDSMILJØLOVEN § 15-3 (UTDRAG)

Ansatt under 5 år	1 mnd
Ansatt minst 5 år	**2 mnd**
Ansatt minst 10 år	3 mnd
Fristen løper fra	**1. i måneden etter**
Jonas: oppsigelsen gitt	20. mars

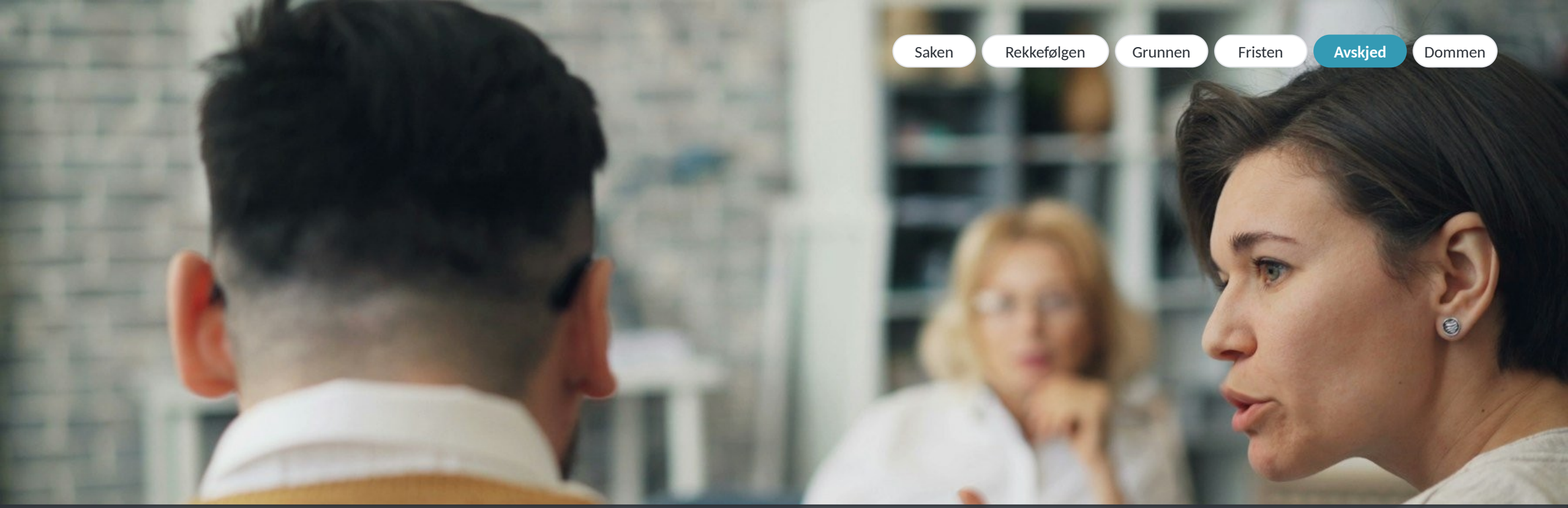
Kilde: arbeidsmiljøloven § 15-3 (Lovdata)

31. mai

Fire linjer. Siste dag mangler

Grunnen	**Konkurs**	Virksomhetens forhold. Annet arbeid i service og solcelle vurdert.	BRA
Drøfting	**Før**	Møte med Jonas og tillitsvalgt før beslutningen (§ 15-1).	BRA
Formen	**Skriftlig**	Levert personlig eller rekommandert, med rettigheter (§ 15-4).	BRA
Fristen	**2 mnd**	6 hele år ansatt: minst to måneder (§ 15-3).	BRA
Siste dag	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Jonas mener oppsigelsen er usaklig. Hva da?**



4 · AVSKJED

Jonas går til sak i tide. Må han slutte 31. mai?

Oppsigelse har frist. Avskjed er for det grove

OPPSIGELSE

Med frist

Går Jonas til sak i tide, kan han som hovedregel stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11).

AVSKJED (§ 15-14)

Straks

Bare ved grovt pliktbrudd, som tyveri eller vold mot arbeidsgiver. En krangel i bilen er ikke det.

REGELEN **Attest (§ 15-15): navn, fødselsdato, hva arbeidet besto i, og hvor lenge.**

JOBB NÅ

1C

20 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle reglene.

En oppsigelse som skal holde

a Hele år ansatt, august 2020 til mars 2027

b Oppsigelsesfristen i måneder

c Siste dag

d Seks påstander: Ja eller Nei

e Må Jonas slutte 31. mai når han går til sak?

f Rekkefølgen Kari skal følge

Ferdig når

To grønne sjekker, riktig dag i c, seks i d og riktig valg i e.
Du kan forklare hvorfor siste dag ikke er 20. mai.
Alene, i par eller i gruppe.

6 år, 2 måneder, siste dag 31. mai

a · Hele år

6 år

6 år og 7 måneder

b · Frist

2 mnd

minst 5 år, under 10

c · Siste dag

31. mai

fra 1. april, ikke 20. mai

d · Krav

4 ja, 2 nei

nei: muntlig, advarsel

e: nei, han kan stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). f: saklighet og omplassering (§ 15-7), drøftingsmøte (§ 15-1), skriftlig oppsigelse (§ 15-4), attest (§ 15-15).

Oppsigelsen er klar til å leveres

Grunnen	**Konkurs**	Virksomhetens forhold. Annet arbeid i service og solcelle vurdert.	BRA
Drøfting	**Før**	Møte med Jonas og tillitsvalgt før beslutningen (§ 15-1).	BRA
Formen	**Skriftlig**	Levert personlig eller rekommandert, med rettigheter (§ 15-4).	BRA
Fristen	**2 mnd**	6 hele år ansatt: minst to måneder (§ 15-3).	BRA
Siste dag	**31. mai**	Fristen løper fra 1. april. Kan stå i stillingen ved søksmål.	SVAK

NESTE **Kari leverer brevet personlig etter drøftingsmøtet, og skriver attest.**

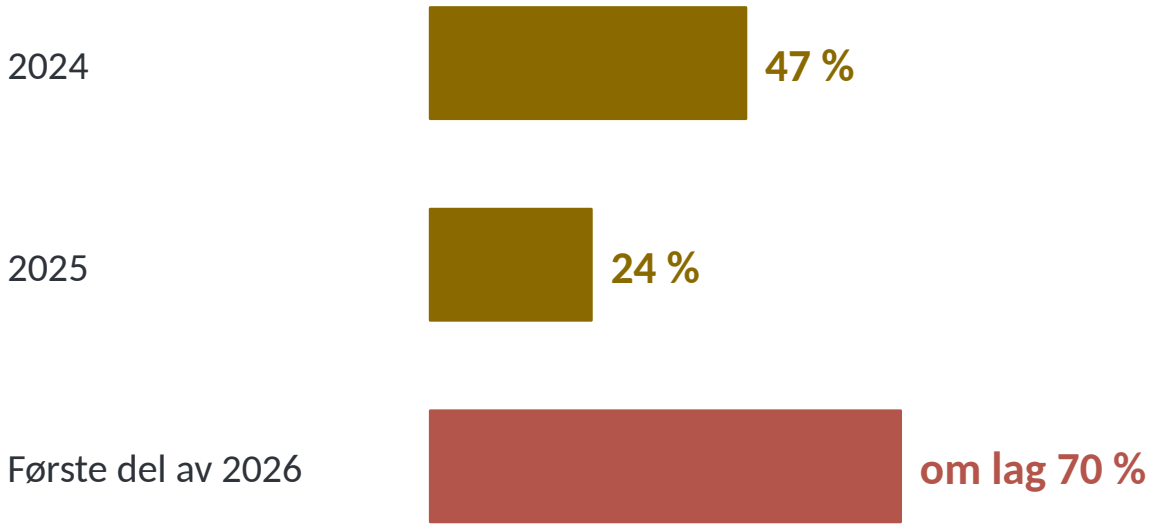
Når markedet forsvinner, kommer nedbemanningen

35

ELEKTROBEDRIFTER GIKK KONKURS I 2025

NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025. Statistisk sentralbyrå: 1 104 konkurser i bygg og anlegg i 2025.

Solkraft på tak: hvor mye markedet falt (NHO Elektro, april 2026)



REGELEN **Nedbemanning krever det samme hver gang: begrunnelse, saklig utvelgelse, annet arbeid vurdert, drøfting og skriftlighet.**

Ronny: «Bare si det i bilen.» Hva må til for at oppsigelsen av Jonas holder?

A Grunnen

HOLDER IKKE

Grunnen er saklig, men den er ikke nok. Mangler drøftingen eller den skriftlige formen, kan oppsigelsen kjennes ugyldig (§ 15-5).

B Formen

HOLDER IKKE

Formen er nødvendig, men drøftingen må komme før beslutningen (§ 15-1), og grunnen må være saklig (§ 15-7).

C Alt, i rekkefølge

RIKTIG

Saklig grunn (§ 15-7), så drøfting med Jonas og tillitsvalgt (§ 15-1), så skriftlig, personlig eller rekommandert (§ 15-4).

REGELEN **Saklig grunn → drøfting før beslutningen → skriftlig. Hopper Kari over ett steg, kan oppsigelsen bli ugyldig.**

Oppsigelsen kan holde, hvis Kari gjør det i riktig rekkefølge

3 steg

Saklig grunn, så drøfting med Jonas og den tillitsvalgte, så skriftlig. Aldri i bilen.

2 mnd

frist: 6 hele år ansatt, over 5 og under 10.

31. mai

er siste dag, fordi fristen løper fra 1. april.

SVARET

Grunnen er god. Det er formen som avgjør om oppsigelsen holder.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3.10–20.3.19.

Slå opp § 15-3 på Lovdata.

Arket for økta.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Regn fristen for deg selv hvis du ble sagt opp i dag.

Kan du forklare ...

Kravene til en gyldig oppsigelse, i rekkefølge.

Virksomhetens mot arbeidstakerens forhold.

Fristen og siste arbeidsdag.

Oppsigelse mot avskjed.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.3.10–20.3.19). Arbeidsmiljøloven, gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet (hentet 14.10.2026): §§ 15-1, 15-3, 15-4, 15-5, 15-7, 15-11, 15-12, 15-14, 15-15. NHO Elektro: høringsinnspill april 2026 og Lønnsomhetsrapport 2025; SSB. Jonas og Ronny i bilen er konstruert for kapitlet.
Foto: Unsplash (Vitaly Gariev, Mina Rad, Towfiqu barbhuiya).